

Ref. Expte. N° 13599-E-1980

San Isidro, 11 de junio de 1981

DECRETO NUMERO: **304**

VISTO la ley provincial 9297, del día 9 de abril de 1979, en virtud de la cual se transfirieron a la Municipalidad las facultades de administración de los espejos de agua de los cursos navegables, arroyos, canales, dársenas de jurisdicción provincial existentes en el ejido del Partido; y

Considerando:

QUE la citada ley dispone la caducidad de los permisos otorgados a particulares por la autoridad provincial, como consecuencia de la derogada ley 7169 y sus modificatorias;

QUE dada la importancia que revisten los deportes náuticos en la zona, en pro de cuyo desarrollo y fomento la Municipalidad aspira afectar los medios a su alcance, se hace imprescindible ahondar en el análisis de las situaciones de hecho y de derecho que rigen actualmente las relaciones entre el estado y los particulares en la materia de la presente norma;

QUE en tanto se realicen los estudios dirigidos a determinar zonas para el tratamiento futuro del área, así como los condicionantes de diverso carácter que orientarán la procedencia de la construcción de dársenas, canales, caletas, obras complementarias y el dragado de las superficies destinadas a fondeaderos, corresponde afrontar la situación que plantea la expiración de las autorizaciones preexistentes, por la vía de un procedimiento que, a la par que idóneo para determinar la viabilidad de la renovación de aquéllas, sirva para ofrecer a la autoridad municipal un relevamiento del estado de cosas imperante en el asunto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley provincial 9297/79;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Reglaméntase la ley provincial N° 9297, sancionada el día 9 de abril de ***** 1979, en el ámbito del Partido de San Isidro.

ARTICULO 2°.- Las solicitudes de permisos de fondeaderos, previstos en el artículo 4° de la ***** Ley Provincial N° 9297, deberán ser solicitadas por ante el Departamento de Mesa General de Entradas, previa visación de la Dirección de Puertos, Fondeaderos y Riberas, reservándose este Municipio el derecho de ingreso a la amarra. Dicha solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación, según el caso:

//....

a) Fondeaderos fijos individuales:

- 1º- Fotocopia de la matrícula de embarcación;
- 2º- Documentación que acredite la personería invocada por el petitioner; en caso de transferencia en trámite, fotocopia de la tarjeta de iniciación del expediente promovido en la Prefectura Naval Argentina;
- 3º- En su caso, fotocopia de la autorización conferida por la Dirección Provincial de Hidráulica, Departamento de Vías Navegables por ley 7169.

b) Fondeaderos fijos colectivos:

- 1º- Croquis indicando medidas lineales y de superficie de la zona a ocupar en los espejos de agua, vinculando la misma a hechos fijos existentes;
- 2º- Documentación que acredite la personería invocada por el petitioner y balance del último ejercicio, en su caso;
- 3º- Memoria descriptiva.

c) Fondeaderos accidentales:

- 1º- Croquis indicando medidas lineales y de superficie de la zona a ocupar del espejo de agua, vinculando la misma a hechos fijos existentes;
- 2º- Documentación que acredite la personería invocada por el solicitante;
- 3º- Memoria descriptiva.

d) Fondeaderos para estacionamiento:

- 1º- Croquis indicando medidas lineales y de superficie de la zona a ocupar del espejo de agua, vinculando la misma a hechos fijos existentes;
- 2º- Documentación que acredite la personería de los solicitantes;
- 3º- Memoria descriptiva;
- 4º- Fotocopia de las autorizaciones conferidas por la Prefectura Naval Argentina para realizar transporte de pasajeros o cargas;
- 5º.- Fotocopia autenticada de la matrícula de las embarcaciones.

e) Fondeaderos privados:

- 1º- Croquis indicando medidas lineales y de superficie de la zona a ocupar del espejo de agua, vinculando la misma a hechos fijos existentes;

//....

- 2°- Documentación que acredite la titularidad del dominio del predio ocupado al que corresponde el espejo de agua, contrato de locación y, en este caso, autorización del propietario para hacer uso del fondeadero

ARTICULO 3°.- Por los permisos de fondeaderos otorgados por el municipio en función de ***** lo dispuesto en la ley 9297 y el presente decreto reglamentario, los beneficiarios abonarán, por trimestre adelantado o fracción, los derechos que se establezcan en la Ordenanza Impositiva Anual, de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 4° del instrumento legal de referencia, y sobre las siguientes bases:

a) Fondeaderos fijos individuales:

base imponible: el, metro cuadrado de la superficie que resulte de multiplicar la manga por la eslora, determinadas en la matrícula correspondiente.

b) Fondeaderos colectivos:

base imponible:

1°- clubes náuticos: por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada y por el metraje lineal de costa correspondiente a la parte inutilizada del curso navegable al que accede;

2°- astilleros, talleres, garages fluviales y comercios en general: por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada, y por el metraje lineal de costa correspondiente a la parte inutilizada del curso navegable al que accede;

c) Fondeaderos accidentales: por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada y por el metraje lineal de costa correspondiente a la parte inutilizada del curso navegable al que accede;

d) Fondeaderos para estacionamiento: por metro lineal o fracción de costa perteneciente al dominio público utilizada y por el metraje lineal de costa inutilizada del curso navegable al que accede;

//....

e) **Fondeaderos privados:** por metro lineal de costa o fracción del curso navegable al que accede, inutilizada por las obras autorizadas.

ARTICULO 4°.- La caducidad por abandono de fondeaderos prevista en el inciso a) del ***** artículo 7o de la ley que reglamenta el presente decreto, se producirá en todos los casos en que, transcurridos los noventa (90) días del retiro de una embarcación de su fondeadero, el permisionario del mismo no hubiere comunicado al Municipio el destino de aquélla.

ARTICULO 5°.- La retribución pecuniaria por los permisos de uso, será la que se establezca ***** en la Ordenanza Impositiva Anual y, para las demás obras, la que en cada caso se determine en la correspondiente autorización.

En caso de construcción de dársenas, canales o caletas destinadas a fondeaderos en terrenos fiscales, cedidos por la Municipalidad a esos efectos, será de aplicación la base imponible reflejada en el artículo 3o, inciso b) del presente decreto reglamentario.

ARTICULO 6°.- Por autorizaciones acordadas por la Municipalidad para la ejecución de las ***** obras enunciadas en el artículo 2o de la ley provincial 9297/79 (dársenas, canales, caletas, obras complementarias y dragado de las superficies destinadas a fondeaderos), los derechos a abonar por los permisionarios se fijarán en cada autorización, la que deberá a su vez establecer los plazos de ejecución y las sanciones por incumplimiento las que podrán llegar a la caducidad de la autorización.

ARTICULO 7°.- Derechos de ingreso: en el caso de construcción de fondeaderos nuevos ***** correspondientes a la clasificación a) del artículo 4o de la ley provincial que el presente decreto reglamenta, efectuados por la Municipalidad o a través de terceros a su nombre, se deberá abonar el derecho de ingreso a la amarra sin reintegro, en el tiempo y forma que lo determine el Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 8°.- En el caso de fondeaderos fijos individuales, la Municipalidad se reserva el ***** derecho de la reubicación de las embarcaciones en las zonas destinadas a tal fin de acuerdo a sus características, para lograr un mayor aprovechamiento de sus espejos de agua.

//....

ARTICULO 9°.- Toda ocupación clandestina de fondeaderos, deberá pagar durante el ***** primer año de ocupación el triple de los derechos establecidos por el otorgamiento de permisos, sin perjuicio de que el Departamento Ejecutivo disponga la clausura de la embarcación y el secuestro de la misma, si fuere necesario, aplicando las correspondientes multas.

Sin perjuicio de lo dispuesto el D.E. ordenará la clausura y retiro de toda obra clandestina existente.

ARTICULO 10°.- Todos aquellos propietarios de embarcaciones deportivas con amarras ***** fijas individuales, otorgadas por la autoridad competente y que deseen renovar su embarcación, deberán comunicarlo por escrito a la Municipalidad con no menos de treinta (30) días de anticipación, haciendo mención en la nota de presentación de las nuevas características de la embarcación a incorporar a la amarra.

ARTICULO 11°.- En el caso de embarcaciones deportivas con amarras fijas individuales ***** que sean explotadas con fines de lucro, deberán abonarse dos veces los aranceles del inciso a) del artículo 3o del presente decreto reglamentario.

ARTICULO 12°.- Queda terminantemente prohibido el fondeo de embarcaciones en ***** segunda andana en el canal de acceso al Puerto de San Isidro.

ARTICULO 13°.- En caso de venta de una embarcación deportiva con otorgamiento de ***** amarra fija individual, deberá, el vendedor (titular de la amarra), comunicar por escrito a la Municipalidad la novedad en el término improrrogable de tres (3) días de la fecha de celebrarse el respectivo boleto de compra venta y la embarcación debe ser retirada de la amarra dentro de los treinta (30) días de la fecha de venta, previa autorización expedida por la Dirección de Puertos, Fondeaderos y Riberas de esta Municipalidad.

ARTICULO 14°.- En los alcances previstos en el artículo anterior, el vendedor, en caso de ***** traer otra embarcación al lugar asignado, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 10° del presente acto administrativo o, en su defecto, solicitar por escrito el pedido de baja de su amarra, debiendo estar al día con los aranceles dispuestos.

//....

ARTICULO 15°.- La Dirección de Puertos, Fondeaderos y Riberas deberá comunicar a la ***** Autoridad Naval Argentina (Sub-Prefectura San Isidro), todas las altas y bajas que se produzcan en la dotación de embarcaciones deportivas que posee a su cargo, consignando apellido y nombre del propietario; número de documento de identidad; domicilio legal, número de teléfono; nombre de la embarcación; número de matrícula; clase y destino.

ARTICULO 16°.- La Municipalidad con la colaboración de la Sub-Prefectura local, se ***** reserva el derecho de reflotar embarcaciones y artefactos hundidos dentro de su jurisdicción, que se hallen en estado de abandono o que obstruyan la navegación, o impidan el mejor aprovechamiento de fondeos, y espacios de costa.

Para estos casos deberán ser arbitrados los recaudos legales que se determinen.

ARTICULO 17°.- Concédense permisos de uso precarios e intransferibles, sujetos a su ***** aprobación, a los beneficiarios de autorizaciones otorgadas por la Repartición Oficial competente, con sujeción al régimen de la ley 7169, con alcance exclusivamente a ocupaciones de fondeaderos fijos individuales y colectivos.

Tales permisos son retroactivos a la fecha de sanción de la ley 9297/79 debiendo solicitar su renovación en las condiciones establecidas en el artículo 2° del presente decreto reglamentario.

ARTICULO 18°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-